

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 982/2536

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายทวิ ยมวรรณ กับพวก

โจทก์

นายมานิตย์ มีแสงนิล กับพวก

จำเลย

นายทวิ ยมวรรณ โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 126

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้ ผู้ร้องเป็นโจทก์ร่วมคนหนึ่งในคดีนี้ บัดนี้ผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้แล้ว โดยจำเลยที่ 1 ยอมชำระเงินให้แก่ ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป และขอถอนคำร้องทุกข์เฉพาะจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 281)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 2285/2534 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกจำเลยทั้งสองใน คดีนี้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามเดิม เรียกจำเลยในอีก คดีหนึ่งว่า จำเลยที่ 3

ระหว่างพิจารณา นายทวิ ยมวรรณ กับพวกรวม 6 คนผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83,91 ๗๗ ลงโทษจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 จำคุกคนละ 4 เดือน จำเลยทั้งสามกระทำความผิด 7 กรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษ รวมแล้ว ลงโทษจำเลยทั้งสามจำคุกคนละ 28 เดือน ๗๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83,91 ที่แก้ไขแล้วเพียง 6 กรรมต่างกัน เรียงกระทง ลงโทษคงจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไว้คนละ 24 เดือน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืน หรือใช้เงิน ๗๗ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 261)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 263)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 281)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวมีโจทก์ร่วมทั้งหกและนาย จำเนียรพงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้เสียหายคดียังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสีย เมื่อใดก็ได้ เมื่อโจทก์ร่วมทั้งหกขอถอนคำร้องทุกข์สำหรับจำเลยที่ 1 แต่นายจำเนียร พงษ์สวัสดิ์ มิได้ขอถอนคำร้องทุกข์ด้วยสิทธินำคดีอาญามาฟ้องเฉพาะของโจทก์ร่วม ทั้งหกที่มีต่อจำเลยที่ 1 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 เฉพาะความผิดที่โจทก์ร่วมทั้งหกเป็นผู้ เสียหาย

พิจาระห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวมีโจทก์ร่วมทั้งหกและนาย
จำเนียรพงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้เสียหายคดียังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสีย
เมื่อใดก็ได้ เมื่อโจทก์ร่วมทั้งหกขอถอนคำร้องทุกข์สำหรับจำเลยที่ 1 แต่นายจำเนียร
พงษ์สวัสดิ์ มิได้ขอถอนคำร้องทุกข์ด้วยสิทธินำคดีอาญามาฟ้องเฉพาะของโจทก์ร่วม
ทั้งหกที่มีต่อจำเลยที่ 1 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 เฉพาะความผิดที่โจทก์ร่วมทั้งหกเป็นผู้
เสียหาย

(เพี้ยน พุทธสุธัตตา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ